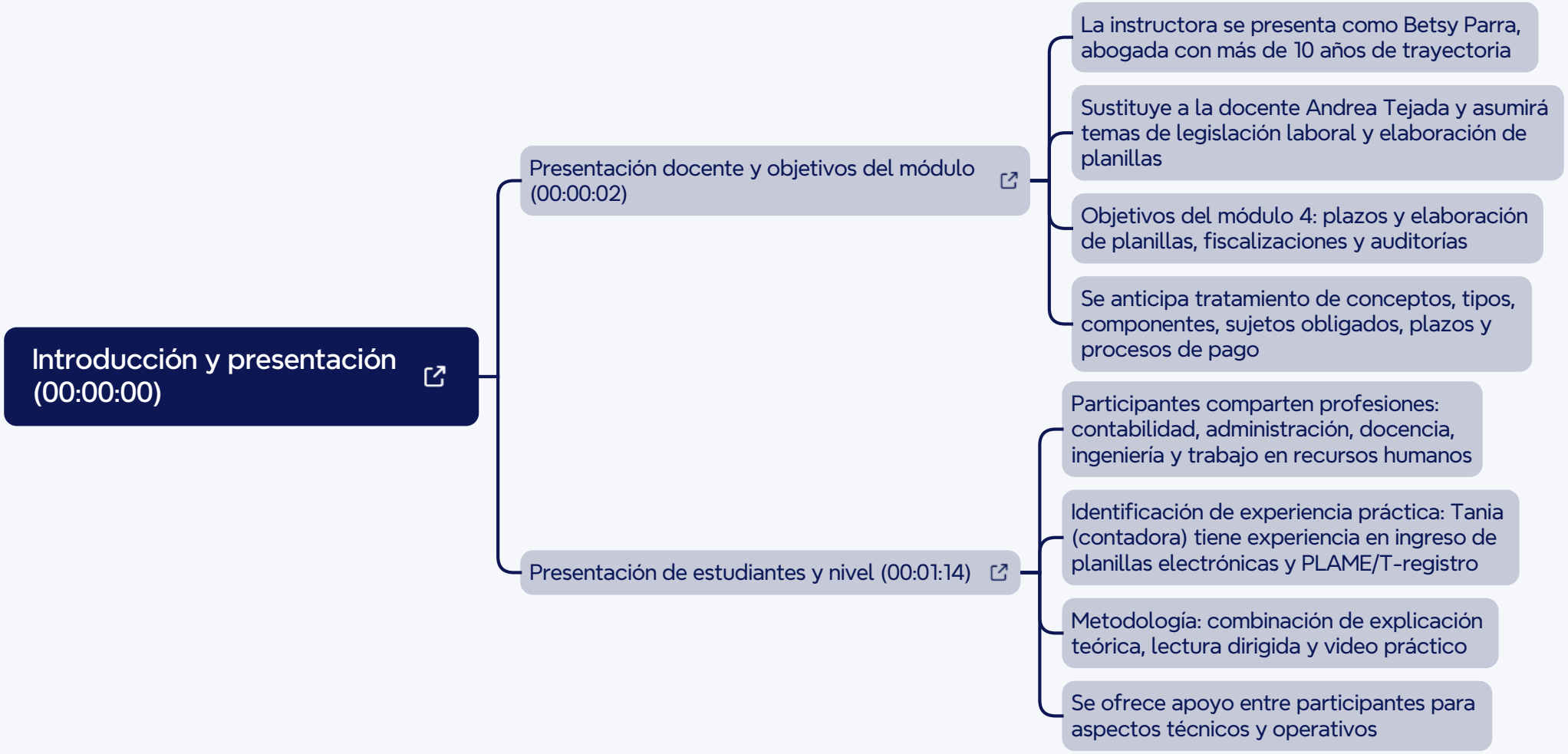
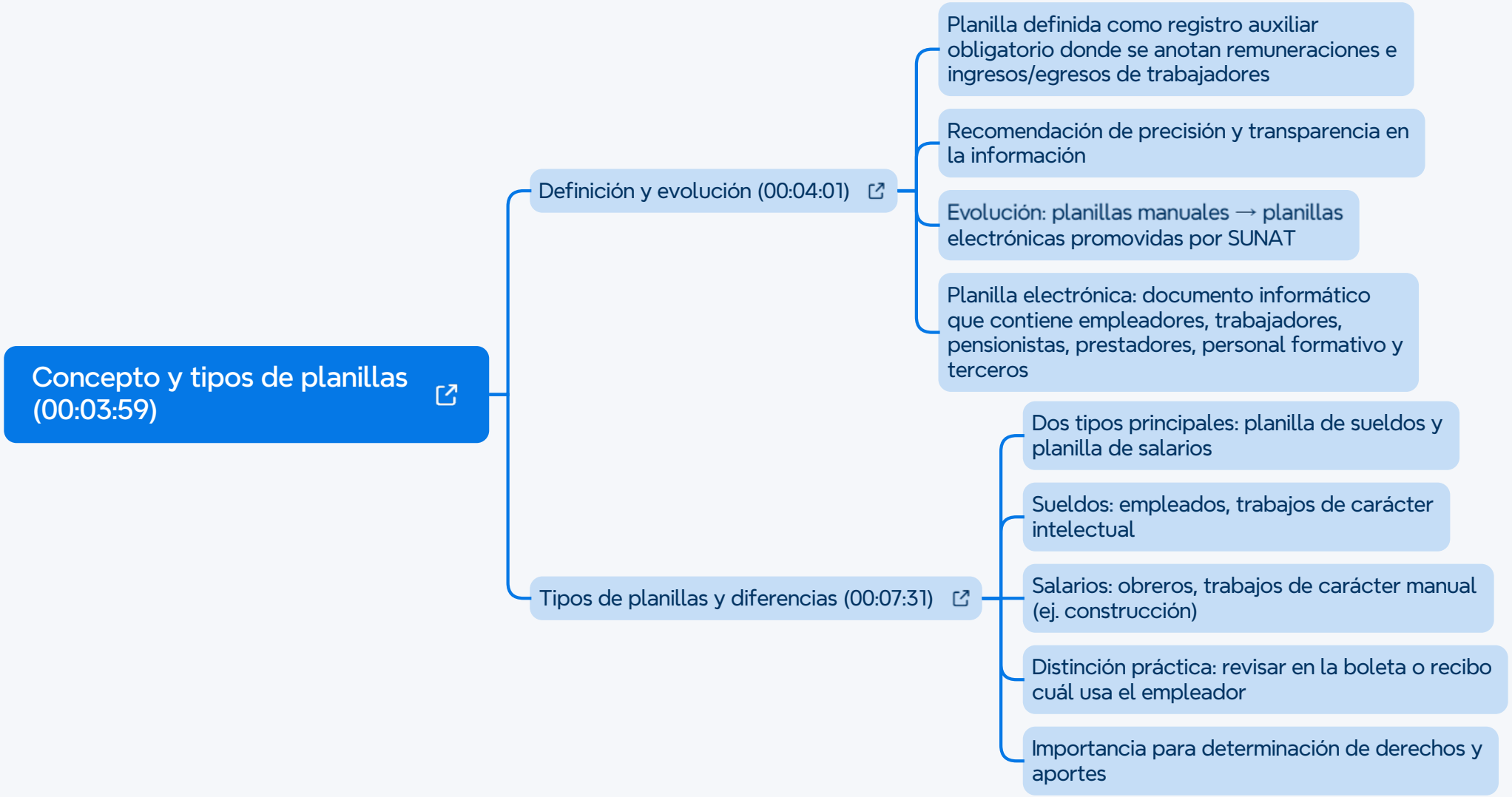

EDU MIN
CLASE 33: PLAZOS Y OBLIGACIONES EN LA ELABORACIÓN DE PLANILLAS AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DE PLANILLAS - 1RA PARTE
Introducción y presentación (00:00:00)
Concepto y tipos de planillas (00:03:59)
Sujetos involucrados y obligaciones (00:08:45)
Marco normativo y componentes de la planilla electrónica (00:06:43)
Información detallada requerida en T-registro y PLAME (00:27:15)
Plazos, obligaciones y consecuencias (00:20:56)
Sanciones y régimen de infracciones (02:00:05)
Beneficios, uso práctico y experiencias (00:45:07)
Conclusiones y perspectivas tecnológicas (01:56:48)
Recursos, materiales y dinámica de clase (00:52:58)
Verificación, denuncias y procedimiento de fiscalización (01:58:52)
Obligaciones del empleador y límites de sus facultades (01:42:05)
Plazos específicos, días hábiles y calendario (01:32:14)
Errores frecuentes y control tecnológico (01:16:22)
Operativa y ejemplos prácticos (00:50:19)


Introducción y presentación (00:00:00)
Presentación docente y objetivos del módulo (00:00:02)
La instructora se presenta como Betsy Parra, abogada con más de 10 años de trayectoria
Sustituye a la docente Andrea Tejada y asumirá temas de legislación laboral y elaboración de planillas
Objetivos del módulo 4: plazos y elaboración de planillas, fiscalizaciones y auditorías
Se anticipa tratamiento de conceptos, tipos, componentes, sujetos obligados, plazos y procesos de pago
Presentación de estudiantes y nivel (00:01:14)
Participantes comparten profesiones: contabilidad, administración, docencia, ingeniería y trabajo en recursos humanos
Identificación de experiencia práctica: Tania (contadora) tiene experiencia en ingreso de planillas electrónicas y PLAME/T-registro
Metodología: combinación de explicación teórica, lectura dirigida y video práctico
Se ofrece apoyo entre participantes para aspectos técnicos y operativos

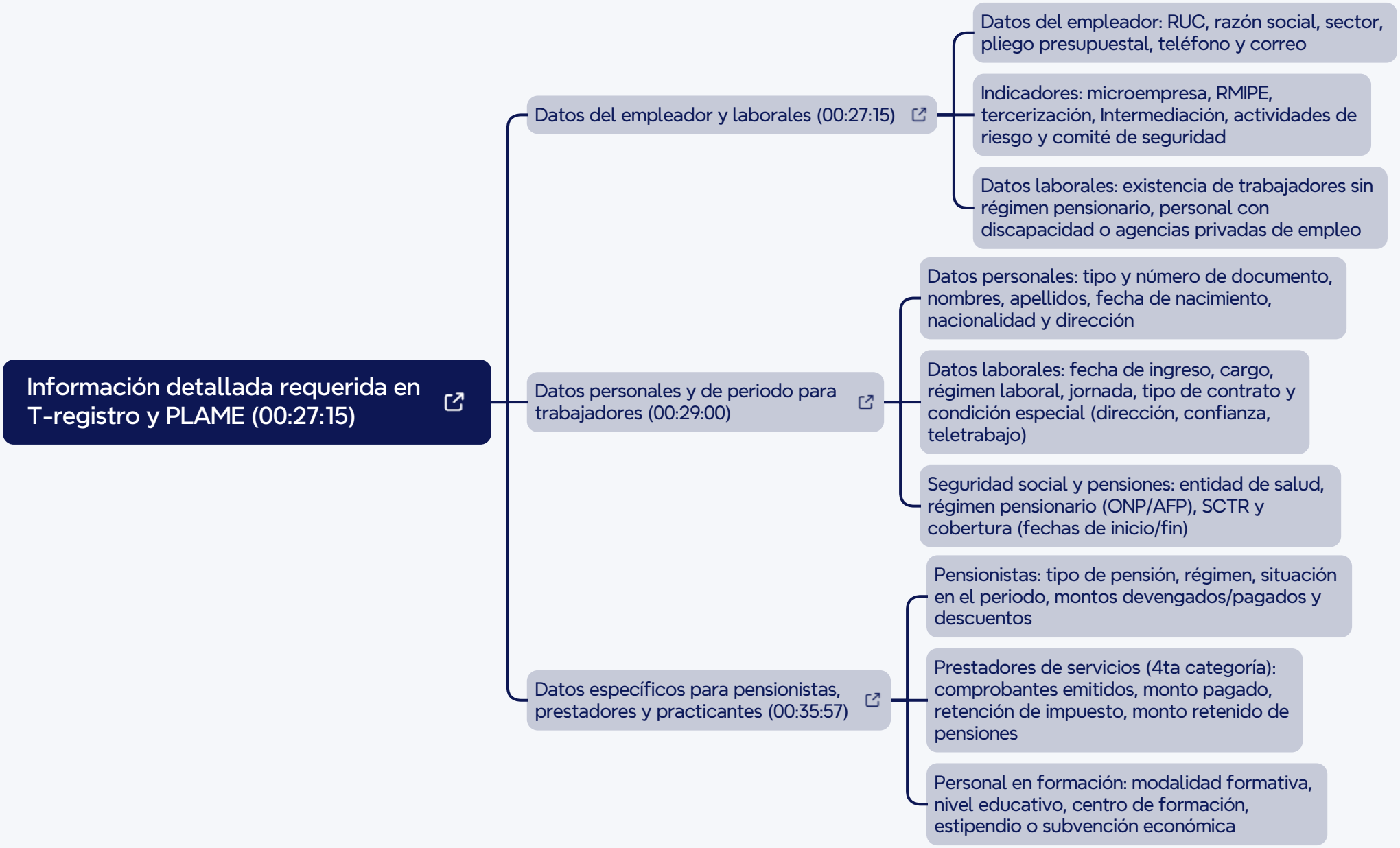

Concepto y tipos de planillas (00:03:59)
Definición y evolución (00:04:01)
Planilla definida como registro auxiliar obligatorio donde se anotan remuneraciones e ingresos/egresos de trabajadores
Recomendación de precisión y transparencia en la información
Evolución: planillas manuales → planillas electrónicas promovidas por SUNAT
Planilla electrónica: documento informático que contiene empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores, personal formativo y terceros
Tipos de planillas y diferencias (00:07:31)
Dos tipos principales: planilla de sueldos y planilla de salarios
Sueldos: empleados, trabajos de carácter intelectual
Salarios: obreros, trabajos de carácter manual (ej. construcción)
Distinción práctica: revisar en la boleta o recibo cuál usa el empleador
Importancia para determinación de derechos y aportes

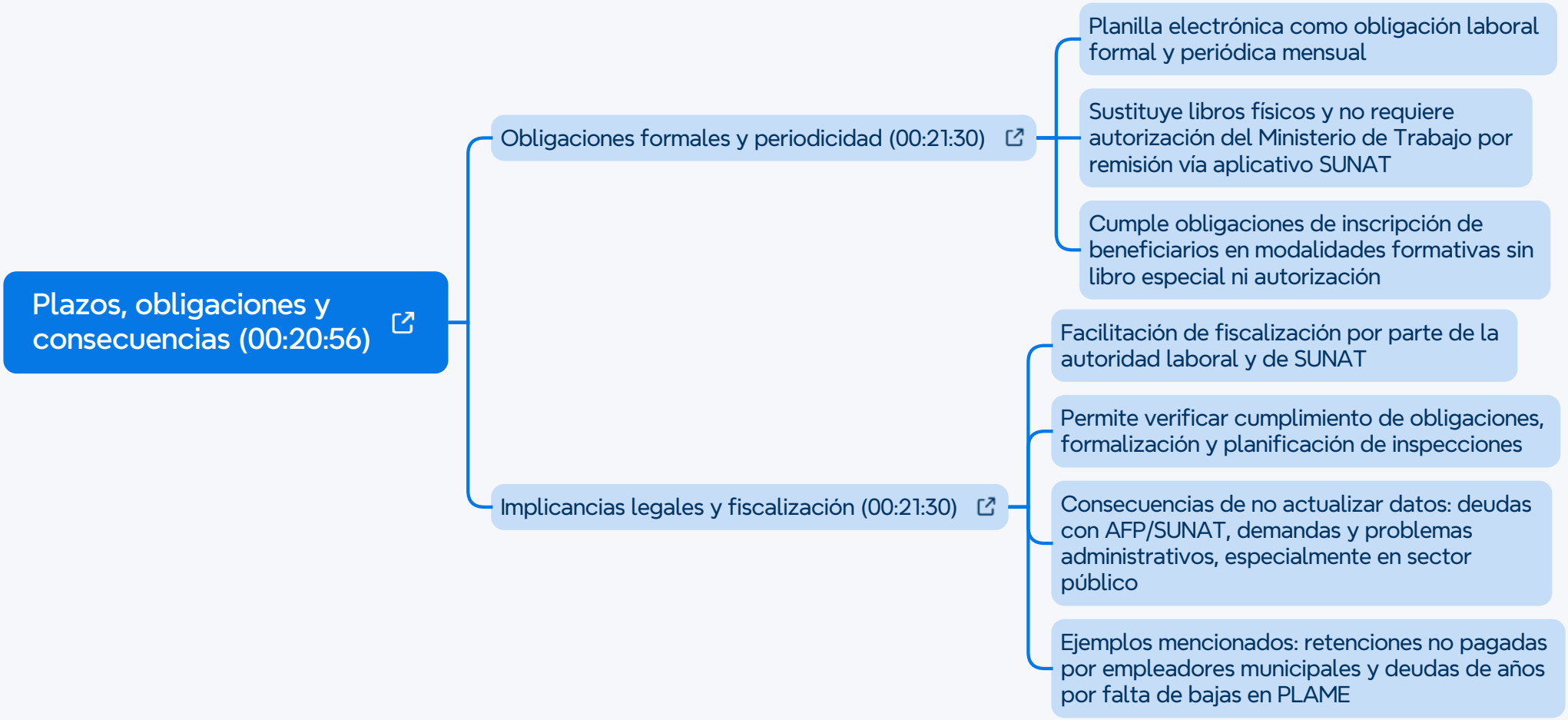
EDU MIN

Sujetos involucrados y obligaciones (00:08:45)

- Sujetos incluidos en la planilla (00:08:56)
  - Empleador: persona natural o jurídica que remunera por relación de subordinación
  - Incluye quienes pagan pensiones, contratan prestadores de servicios o personal de formación, y quienes realizan aportaciones a seguridad social
  - Trabajadores: personas naturales bajo relación de subordinación, cualquier régimen laboral
  - Incluye socio trabajador de cooperativa y diferenciación con locadores de servicios (relación civil)
- Otros sujetos y excepciones (00:10:47)
  - Pensionistas: quienes perciben pensiones de jubilación, cesantía, invalidez o sobrevivencia
  - Derechohabientes: beneficiarios derivados (esposa, hijos)
  - Personal en formación y practicantes: modalidad formativa con indicaciones específicas
  - Personal de terceros: trabajadores destacados/desplazados entre empleadores que deben registrarse en el T-registro
  - Sujetos exceptuados: empleadores de trabajadores del hogar, constructores civiles eventuales y contratistas que generan renta de cuarta categoría sin calidad de agente de retención

- Marco normativo y componentes de la planilla electrónica (00:06:43)
  - Base normativa relevante (00:06:43)
    - Decreto Supremo 018-2007-TR: uso del documento denominado planilla electrónica (28/08/2007)
    - Decreto Supremo 015-2010: modifica el DS 018 (18/12/2010) y otras normas sucesivas que amplían estructura y contenido
    - SUNAT como ente desarrollador del sistema y regulador técnico de la estructura
  - Componentes: T-registro y PLAME (00:17:43)
    - T-registro: registro de información laboral con datos personales y laborales de empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores y terceros
    - Contiene RUC, denominación, sector (privado/público), datos de contacto, indicador de microempresa, actividades de riesgo y datos de seguridad social
    - PLAME (Planilla Mensual de Pagos): información mensual de ingresos y descuentos del periodo
    - Incluye remuneraciones devengadas/pagadas, tributos, aportes, horas, días subsidiados y datos de comprobantes para prestadores de servicios

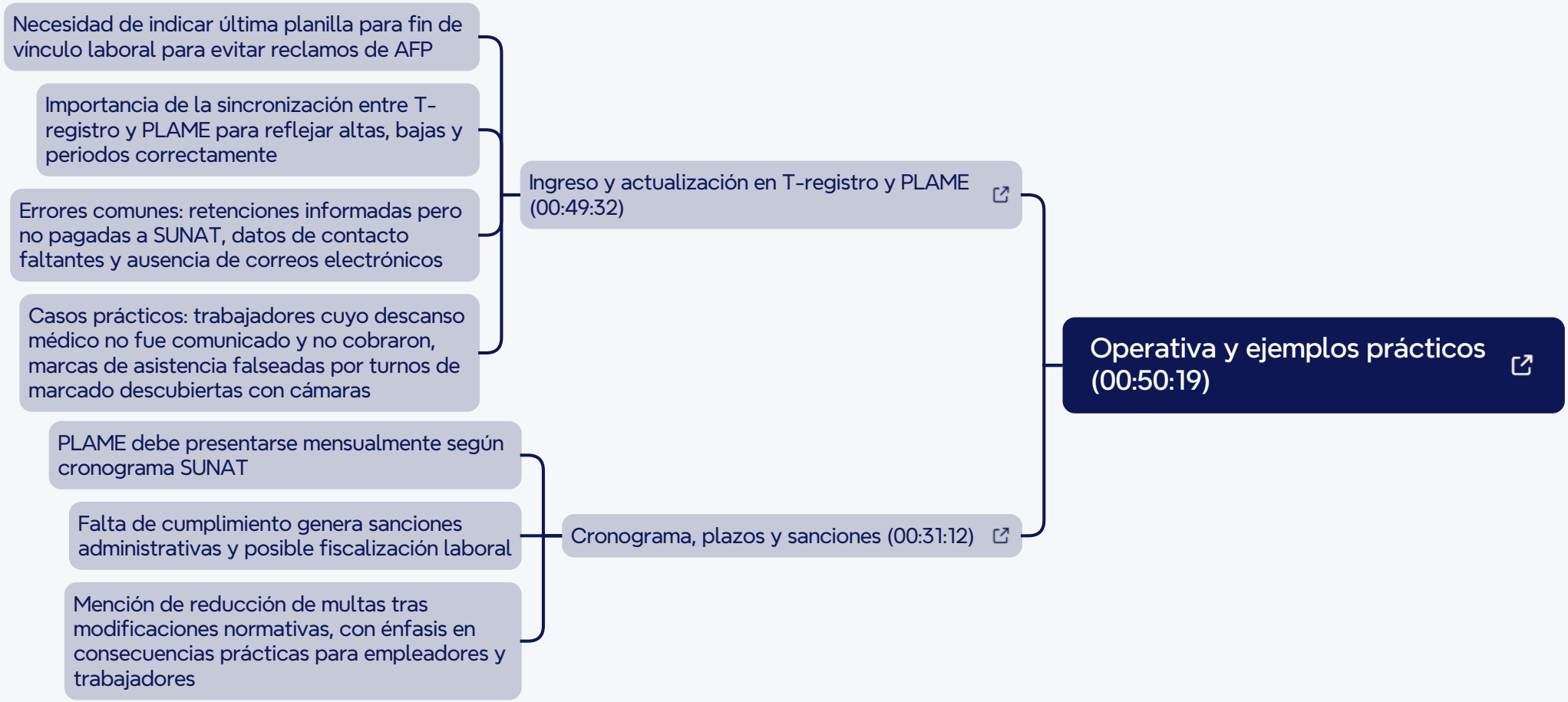

Información detallada requerida en T-registro y PLAME (00:27:15)
Datos del empleador y laborales (00:27:15)
Datos del empleador: RUC, razón social, sector, pliego presupuestal, teléfono y correo
Indicadores: microempresa, RMIPE, tercerización, Intermediación, actividades de riesgo y comité de seguridad
Datos laborales: existencia de trabajadores sin régimen pensionario, personal con discapacidad o agencias privadas de empleo
Datos personales y de periodo para trabajadores (00:29:00)
Datos personales: tipo y número de documento, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad y dirección
Datos laborales: fecha de ingreso, cargo, régimen laboral, jornada, tipo de contrato y condición especial (dirección, confianza, teletrabajo)
Seguridad social y pensiones: entidad de salud, régimen pensionario (ONP/AFP), SCTR y cobertura (fechas de inicio/fin)
Datos específicos para pensionistas, prestadores y practicantes (00:35:57)
Pensionistas: tipo de pensión, régimen, situación en el periodo, montos devengados/pagados y descuentos
Prestadores de servicios (4ta categoría): comprobantes emitidos, monto pagado, retención de impuesto, monto retenido de pensiones
Personal en formación: modalidad formativa, nivel educativo, centro de formación, estipendio o subvención económica


Plazos, obligaciones y consecuencias (00:20:56)
Obligaciones formales y periodicidad (00:21:30)
Planilla electrónica como obligación laboral formal y periódica mensual
Sustituye libros físicos y no requiere autorización del Ministerio de Trabajo por remisión vía aplicativo SUNAT
Cumple obligaciones de inscripción de beneficiarios en modalidades formativas sin libro especial ni autorización
Implicancias legales y fiscalización (00:21:30)
Facilitación de fiscalización por parte de la autoridad laboral y de SUNAT
Permite verificar cumplimiento de obligaciones, formalización y planificación de inspecciones
Consecuencias de no actualizar datos: deudas con AFP/SUNAT, demandas y problemas administrativos, especialmente en sector público
Ejemplos mencionados: retenciones no pagadas por empleadores municipales y deudas de años por falta de bajas en PLAME

Sanciones y régimen de infracciones (02:00:05)

- Tipificación y gravedad de la infracción (02:00:05)
  - No registrar al trabajador en la planilla de pagos o planillas electrónicas en el plazo legal constituye una infracción muy grave
  - Antes de las modificaciones normativas esta falta era calificada como grave; cambios legales la elevaron a muy grave
  - La tipificación se sustenta en artículos de Decretos Supremos: artículo 25 del DS 016-2006 modificado y normas conexas
  - Las multas son sanciones administrativas reguladas por el Ministerio de Trabajo y SUNAFIL
- Cálculo y escalas de multas (02:00:37)
  - Las multas se calculan según el cuadro de escalas previsto en el artículo 48 del Decreto Supremo 012-2013
  - Se aplican porcentajes de la UIT actuales, variando según gravedad y número de trabajadores afectados
  - Rangos típicos: entre 0.23 UIT y 0.61 UIT por trabajador afectado, con variaciones para MIPES y empresas no clasificadas como tales
  - Ejemplo numérico: con una UIT de S/5,151, 0.23 UIT equivale aproximadamente a S/1,184.5 por trabajador afectado

- Beneficios, uso práctico y experiencias (00:45:07)
  - Beneficios para autoridades, empleadores y trabajadores (00:45:41)
    - Para la autoridad: indicador de formalidad y herramienta para planificar inspecciones y políticas públicas
    - Ejemplo: fiscalización 2019 formalizó 69,589 trabajadores
    - Para el empleador: simplificación de costos y tiempos, eliminación de planillas físicas
    - Reducción esperada de personal dedicado a ingreso de datos gracias a sistemas informáticos y automatización
    - Para el trabajador: acceso inmediato a seguridad social y beneficios de empleo formal
    - Registro desde el primer día facilita acceso a salud, pensión y beneficios sociales
  - Experiencias prácticas y problemas reportados (00:48:46)
    - Sector público: burocracia, errores en actualizaciones, deudas prolongadas y litigios con AFP por no dar de baja a tiempo
    - Sector privado: generalmente más ordenado pero también sujeto a retenciones y regularizaciones anuales
    - Soluciones prácticas: creación de correos institucionales para trabajadores sin correo para cumplir plazos de notificación
    - Observación sobre reducción de multas tras modificaciones normativas y necesidad de lectura crítica sobre finalidad social de planilla electrónica


Operativa y ejemplos prácticos (00:50:19)
Ingreso y actualización en T-registro y PLAME (00:49:32)
Necesidad de indicar última planilla para fin de vínculo laboral para evitar reclamos de AFP
Importancia de la sincronización entre T-registro y PLAME para reflejar altas, bajas y periodos correctamente
Errores comunes: retenciones informadas pero no pagadas a SUNAT, datos de contacto faltantes y ausencia de correos electrónicos
Casos prácticos: trabajadores cuyo descanso médico no fue comunicado y no cobraron, marcas de asistencia falseadas por turnos de marcado descubiertas con cámaras
Cronograma, plazos y sanciones (00:31:12)
PLAME debe presentarse mensualmente según cronograma SUNAT
Falta de cumplimiento genera sanciones administrativas y posible fiscalización laboral
Mención de reducción de multas tras modificaciones normativas, con énfasis en consecuencias prácticas para empleadores y trabajadores

Errores frecuentes y control tecnológico (01:16:22)

- Errores en registro de jornada y asistencia (01:16:37)
  - Inconsistencias en registro de horario por sistemas manuales o marcaciones compartidas
  - Ejemplos: marcaciones por turnos que permiten entrada/salida ficticia, detectadas posteriormente mediante cámaras o huelleros
  - Importancia de contar con medios de prueba y control (huellero, cámaras, sistemas biométricos)
  - Tecnología reduce disputas y facilita sanciones internas cuando corresponde
- Errores en cálculo de remuneraciones y beneficios (01:22:24)
  - Fallos humanos en cálculo de impuestos, gratificaciones, vacaciones y remuneraciones variables
  - Remuneraciones variables: comisiones y tratos que deben considerarse para cálculo de beneficios según jurisprudencia
  - Mecanismos de corrección: cortes de planilla previos a cierre, rectificatorias y reintegros antes de finalizar el mes
  - En caso de incumplimiento persistente, reclamos que pueden llegar a SUNAFIL o instancias judiciales

Plazos específicos, días hábiles y calendario (01:32:14)

Plazos de inscripción, modificación y baja (01:32:29)

- Alta en planilla: desde el primer día de inicio de labores, debe declararse para garantizar acceso a salud y pensión
- Entrega de constancia: alta en registro al día hábil siguiente; baja y otras constancias entregadas en plazos cortos según solicitud
- Actualización de datos en T-registro: modificación dentro de cinco días hábiles desde el evento o desde que se tomó conocimiento
- Modificación o actualización en otros supuestos: 15 días calendarios siguientes según norma

Días hábiles vs. días calendario y efectos prácticos (01:34:43)

- Días calendarios: todos los días del año (incluye sábados, domingos y feriados)
- Días hábiles: lunes a viernes, excluyen feriados y días no laborables del sector público según Ley 27444
- Relevancia: plazos para trámites ante SUNAT, SUNAFIL y administración pública se computan según la naturaleza del plazo
- Notificaciones y mesa de partes virtual: horas límite y consideración de entrega según horario legal (ej. después de cierta hora se considera entregado al día siguiente)

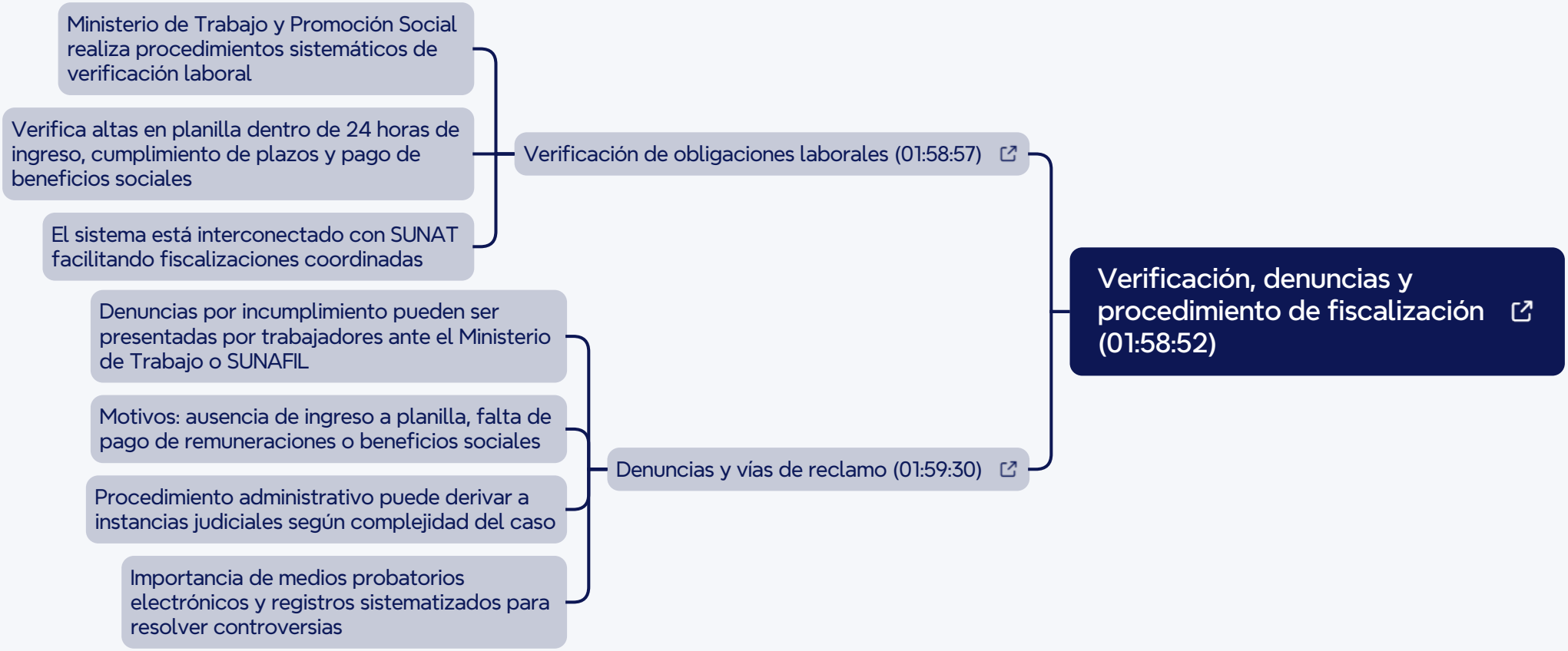
Obligaciones del empleador y límites de sus facultades (01:42:05)

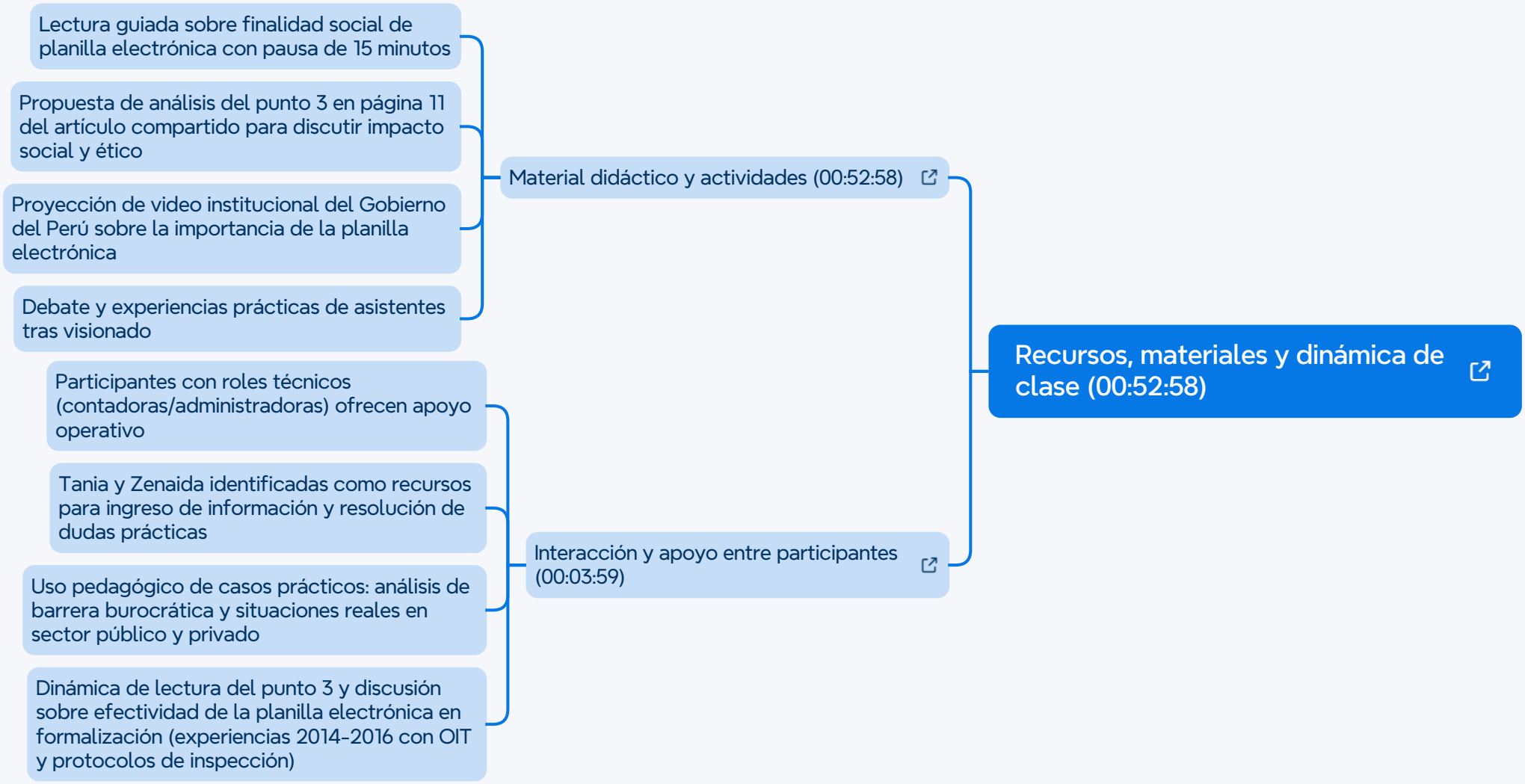
Obligaciones formales y datos del RUC (01:42:10)

- Empleadores deben mantener actualizado su RUC para garantizar cumplimiento de Decreto Supremo 018-2007 y normas relacionadas
- Datos tomados del RUC: razón social, lugares de desarrollo de actividades de riesgo, establecimientos y domicilio fiscal

Límites en el ejercicio de las facultades (01:50:34)

- Facultades del empleador no son ilimitadas: deben respetar derechos constitucionales y contractuales de los trabajadores
- Decisiones deben ser razonables, justificadas y preferentemente documentadas por escrito
- Contrato de trabajo: tiempo, lugar y tareas previstos limitan cambios unilaterales que puedan constituir abuso
- Derecho de reclamo del trabajador y posibilidad de indemnizaciones por decisiones arbitrarias


Verificación, denuncias y procedimiento de fiscalización (01:58:52)
Verificación de obligaciones laborales (01:58:57)
Ministerio de Trabajo y Promoción Social realiza procedimientos sistemáticos de verificación laboral
Verifica altas en planilla dentro de 24 horas de ingreso, cumplimiento de plazos y pago de beneficios sociales
El sistema está interconectado con SUNAT facilitando fiscalizaciones coordinadas
Denuncias y vías de reclamo (01:59:30)
Denuncias por incumplimiento pueden ser presentadas por trabajadores ante el Ministerio de Trabajo o SUNAFIL
Motivos: ausencia de ingreso a planilla, falta de pago de remuneraciones o beneficios sociales
Procedimiento administrativo puede derivar a instancias judiciales según complejidad del caso
Importancia de medios probatorios electrónicos y registros sistematizados para resolver controversias


Recursos, materiales y dinámica de clase (00:52:58)
Material didáctico y actividades (00:52:58)
Lectura guiada sobre finalidad social de planilla electrónica con pausa de 15 minutos
Propuesta de análisis del punto 3 en página 11 del artículo compartido para discutir impacto social y ético
Proyección de video institucional del Gobierno del Perú sobre la importancia de la planilla electrónica
Debate y experiencias prácticas de asistentes tras visionado
Interacción y apoyo entre participantes (00:03:59)
Participantes con roles técnicos (contadoras/administradoras) ofrecen apoyo operativo
Tania y Zenaida identificadas como recursos para ingreso de información y resolución de dudas prácticas
Uso pedagógico de casos prácticos: análisis de barrera burocrática y situaciones reales en sector público y privado
Dinámica de lectura del punto 3 y discusión sobre efectividad de la planilla electrónica en formalización (experiencias 2014-2016 con OIT y protocolos de inspección)

Conclusiones y perspectivas tecnológicas (01:56:48)

- Impacto de la planilla electrónica en formalización (01:55:02)
  - Planilla electrónica ha contribuido a la formalización laboral y ofrece medios probatorios para trabajadores y empleadores
  - Vinculación con la Ley General de Inspección del Trabajo para garantizar cumplimiento sociolaboral
  - Mejora administrativa: registros electrónicos reducen pérdida de información y errores de soporte físico
- Futuro y adopción tecnológica (01:56:55)
  - Expectativa de mayor automatización: sistemas, cámaras biométricas y reconocimiento facial que optimicen marcaciones y cálculo
  - Posible reducción de personal necesario para procesamiento manual y menor tasa de errores humanos
  - Importancia de desarrollar TICs en empresas y acompañar con capacitación inspectiva para maximizar eficacia de la planilla electrónica